

第2節 自白の証明力

刑事訴訟法
No255

H19-36

(配点：3)

月	日
月	日

次の【見解】は、自白の補強証拠が必要とされる範囲について述べたものである。【見解】中の①と②の()内に入る適切な語句を後記【A群】の1から5までのうちから、また、③と④の()内に入る適切な記述を後記【B群】の1から5までのうちから、それぞれ一つずつ選びなさい。なお、同じ数字の()内には、同じ語句又は記述が入るものとする。

【見 解】

犯罪を構成する事実、一般に、客観的要件事実、主観的要件事実、被告人と犯人との同一性の三つに分けることができる。自白の補強証拠が必要とされる範囲について、犯罪を構成する事実のうち①の全部又は実行行為を含むその主要部分について補強証拠が必要であるとする学説がある。これは、①以外の事実については、自白以外の証拠が存在しない場合が少なくないことも考慮し、明確で実際の補強の範囲を示そうとしたものといえる。これに対し、判例は、より柔軟に、①のうち、②を保障する程度の範囲の事実について補強証拠が存在すれば足りるとしている。

例えば、貴金属を客体とする盗品有償譲受けの罪について、被告人の全面的な自白と当該貴金属に関する盗難被害届のみが存在し、自白には十分な信用性が認められる場合、前記学説によれば、③ことになる。他方、この場合、判例によれば、④ことになる。

【A 群】

1. 客観的要件事実
2. 主観的要件事実
3. 被告人と犯人との同一性
4. 自白の任意性
5. 自白の真実性

【B 群】

1. 当該貴金属が盗品であることについて補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されない
2. 被告人が当該貴金属が盗品であることを認識していたことについて補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されない
3. 被告人が犯人であることについて補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されない
4. 被告人が当該貴金属を有償で譲り受けたことについて補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されない
5. 自白全体が架空のものでないとの裏付けがあり、補強証拠に欠けるところはないから、有罪とすることが許される

No255

H19-36

自白の補強証拠

正解

① 1 ② 5 ③ 4 ④ 5

正答率

64%

完成全文

犯罪を構成する事実、一般に、客観的要件事実、主観的要件事実、被告人と犯人との同一性の三つに分けることができる。自白の補強証拠が必要とされる範囲について、犯罪を構成する事実のうち① 1. 客観的要件事実の全部又は実行行為を含むその主要部分について補強証拠が必要とする学説がある。これは、① 1. 客観的要件事実以外の事実については、自白以外の証拠が存在しない場合が少なくないことも考慮し、明確で実際の補強の範囲を示そうとしたものといえる。これに対し、判例は、より柔軟に、① 1. 客観的要件事実のうち、② 5. 自白の真実性)を保障する程度の範囲の事実について補強証拠が存在すれば足りるとしている。

例えば、貴金属を客体とする盗品有償譲受けの罪について、被告人の全面的な自白と当該貴金属に関する盗難被害届のみが存在し、自白には十分な信用性が認められる場合、前記学説によれば、③ 4. 被告人が当該貴金属を有償で譲り受けたことについて補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されないことになる。他方、この場合、判例によれば、④ 5. 自白全体が架空のものでないとの裏付けがあり、補強証拠に欠けるところはないから、有罪とすることが許される)ことになる。

① 1

①には、自白の補強証拠が必要とされる範囲の犯罪事実を示す語句が入る。問題文中に、犯罪事實は、「客観的要件事実、主観的要件事実、被告人と犯人との同一性の三つ」とされている。そして、見解には、「①以外の事実については、自白以外の証拠が存在しない場合が少なくないことも考慮し」との記述がある。主観的要件事実、被告人の内心の一定の状態が問題とされているから、自白の他に補強証拠がないのが普通である。また、被告人が犯人であることについても補強証拠がない場合が多い。そうだとすると、①以外の事実とは主観的要件事実と被告人と犯人との同一性を指すことになる。このことから問題文中の学説は、犯罪を構成する事実のうち客観的要件事実の全部又は実行行為を含む主要部分について補強証拠が必要とする見解(罪体説)といえる。したがって、①には、A群の「1. 客観的要件事実」が入る。

② 5

②には、客観的要件事実のうち、判例により補強証拠が必要とされる範囲を示す語句が入る。判例は、強盗事件における被害者の被害届末の供述調書について、「被害者の供述自体では被告人が本件強盗に参加した事実は認定できないけれども、自白を補強すべき証拠は、必ずしも自白にかゝる犯罪組成事実の全部に亘って、もれなく、これを裏付けするものでなければならぬことはなく、自白にかゝる事実の真実性を保障し得るものであれば足る」(最判昭23.10.30)として、必ずしも罪体説のいうほど広く補強証拠を必要としないで、自白の真実性を保障する程度の範囲の事実について補強証拠があれば足りると解している。したがって、②には、A群の「5. 自白の真実性」が入る。

③ 4

③には、貴金属を客体とする盗品有償譲受けの罪について、被告人の全面的な自白と当該貴金属に関する盗難被害届のみが存在し、自白には十分な信用性が認められる場合に、盗難被害届を補強証拠として有罪とできるか否かについて、罪体説による帰結を示す記述が入る。盗品有償譲受けの罪は、i) 盗品を、ii) 盗品と知って(知情)、iii) 有償で譲り受ける、という3つの要件事実により構成されている。このうちii)は、犯罪の主観的要件事実だから、補強証拠は必要でない。犯罪の客観的要件事実(罪体)はi)とiii)であるところ、補強証拠たる盗難被害届からi)は証明できるが、iii)

について補強証拠が無い。そのため、罪体説によると、盗難被害届だけでは補強証拠として不十分であり有罪とすることはできない。したがって、③には、B群の「4. 被告人が当該貴金属を有償で譲り受けたことについて補強証拠に欠けるから、有罪とすることは許されない」が入る。

④ 5

④には、判例による帰結を示す記述が入る。判例は、盗品有償譲受けの罪（赃物故買）の事案について、「赃物故買の事実についての被告人の公判廷における自白は、被害者の盗難被害届によって、これを補強することができる」（最決昭29.5.4）としている。したがって、④には、B群の「5. 自白全体が架空のものでないとの裏付けがあり、補強証拠に欠けるところはないから、有罪とすることが許される」が入る。

